

מסורת הש"ס

(א) וְלָקֵמְנוּ עַם. אִתָּהּ דְּרַבְה ורבה וגרסתו הילקוט רבא), (ב) וְיִזְכֹּר יְיָ כָּל: כָּל: לָקֵמְנוּ עַם[:], (ג) [וְסוֹסְפִי פִי:] לָקֵמְנוּ עַם. עַבְדְּךָ עַמְּךָ, (ד) [וְלָקֵמְנוּ עַם], (ה) זָ"ל אוֹ דְרָבִי,

תורה אור השלם

1. אֶלֶּה הַדִּקְדּוּקִים אֲשֶׁר צִוְּהָ יְיָ אֶת מֹשֶׁה בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ בֵּין אָב לְבִתּוֹ בְּנִצְרָתָהּ בֵּית אֲבִיהָ: בְּמִדְבַּר ל' יוֹ

הגהות הב"ח

(א) נב" וראם היו: (ב) שם קודם שמות או ששמע והפך או ששמע ושתק ומת בו זיוס כל"ל ויב" כן הוא לקמן תחת דף ע"ג וכן הוא בפירושו: (ג) רש"י ד"ה כ"ן א"ש וכו' לבתו איש ואב דתמידי כהאי קרא וכו' א"ש לאשתו ואב לבתו הכי כנר נאמר: (ד) ד"ה לאידך דרבה וכו' קודמין הויה שניה: (ה) ד"ה ואי אמרת וכו' הא איתתא כי אכלה וכו' דהנדר א"ת חמור הס"ד: (ו) ד"ה או ששמע וכו' הוה בעל קיים מני מיפר:

גליון הש"ס

בהר"ן ד"ה ואי אמרת וכו' דבבבלי נדר שבועה. ענין לקמן דף פ ע"ב: בא"ח ליבא קרבן בפחות מבשיעור. ק"ל הא לענין קרבן שיעורו בפירוטה וכו' מעילה כדאיתא בשבועות דף כב ע"א ולא הלא כלל בזכות וכו"ע:

מוסף רש"י

בעל מיגו גיזי כו'. צניי ובעל והוא הדין לאב, וצניי דצניי כבעל חד מנייהו נקט (ראמ"ה בשם), אימתי אמרו. תמקוקה רשות האב יכול להפך אחר שמת הבעל, חלקו וחלק הבעל גם כן, אם לא הפך לה הבעל, אבל אם הפך לה הבעל ומת, בהפרת האב חלקו כגי (שם).

פירוש הרא"ש

בין איש לאשתו בין אב לבתו. משמע דבאשה אחת איירי ששמו האב והבעל שולטין עליה וצין שיהיה מפירין אבל כל חד לחודיה לא דמשמע שהיא צין שניהם והם שותפין בה ומיהו מני לאקשוי אימא כגשואה מני מפירין איהא

צין איש לאשטו צין אב לבטו. (א) ואיש דתמידי כהאי קרא לא רריכי דאי משום איש לאשתו הרי כבר נאמר למעלה אלא מכאן לנערה המאורסה כו' דצין אב וצין איש מפירין נדריה דאיש מיפר חלקו באשטו ואב מיפר חלקו בצמו: (ה) **דאידך דרבה**. דאמר לקמן (דף ע.)

מקיש קודם הויה שניה כו': **דברים שצניו לצינה**. כגון שלא אשמש מטמו ושלא אכחול ושלא אחקשט: **מיגו גייו**. מה שהוא מיפר קוץ' החאי של נדר ועוקרו לגמרי וחלק אחר כדקאי קאי עד דלתי אב ומיפר לאותו חלק: או **מקליש קליש**. דהפרתו פשטה בזולי נדר וקלש ליה צמעט והנדר קל ממנה שהיה עד עכשיו: **כגון שנדרה צניי ויסיס**. שלא תאכלס ושמע ארוס והיפר לה חלקו ואכלתן לזימים: **אי אמרס מיגו גייו**. דכי שמע ארוס ומיפר חלקו הוי נדר מופר דהויא כחילו חלקו בצמטע לזנים: **לקיאל**. הא איתתא דאכלתן לזימים משום לאו דלא יחל דכי אכלה להנך תרי ויסיס חד הוה מותר בהפרת הארוס דמיגו גייו לנדרה ואידך אסור משום חלק האב דנמנאל דאכלה זית שלס באיסור: **ואי אמרס מיקלש קליש**. דלזינו חותך לשנים אלא צמעט מיקל לה דלא הוי הנדר חמור כדהוה עד השתא הא (א) כי אכלה הנשו תרי וימי כיון שהנדר נקלש ומיקל ליה איסורא בעלמא הוא דעצדא ולא לקאי דהנדר אינו גמור: **אימתי אמרו כו'**. צנערה קא נקט לה מתניתין: **מס הצעל**. כשהוא ארוס: **נפרוקנה רשות לאב**. כאדם שמריק יין מכלי אל כלי כלומר שילא כל הרשות מן הבעל וצא לרשות האב: **בזמן שלא שמע צניי**. את נדרה קודם שימות דביוס שמעו צענין וליכא: **או ששמע והפך חלקו בו זיוס**. ששמע ואפילו שמע ושתק שלא הפך ולא קיים ולא הספיק להראות דעמו עד שמת בו זיוס דהואיל ואכתי איכא שעות זיוס דאי הוה בעל (א) מני מיפר איכא למימר דמיתה גרמה לו דלמלא אי הוה קיים אכתי הוה מיפר לה מיקמי דליעצר יומא ומת בו זיוס קאי אשמע ושתק: **וו היא ששנינו**. על כל הני קאי: **מס הצעל נפרוקנה רשות לאב**. והאב עלמו מיפר כולו בזמן שלא היפר הבעל וכן בזמן שהיפר הבעל חזר האב ומיפר את חלקו כדתנן עלה צמתניתין [ע.] צוה יפה כח האב מכח הבעל שהאב מיפר בלא שותפות אבל הבעל אינו מיפר אלא בתיא האב:

עינוי נפש ודברים שצניו לצינה. וזה שלא כדברי הר"ס צמו"ל שכתב כלומר ארוס שאינו מיפר אלא בשותפותיה דאב כשמיפר חלקו מיגו גייו כלומר שחוקך חאי הנדר לגמרי ומצטלו וחזיו האחר נשאר חזק כבתחלה ולא אקליש ליה כלל או מקלש קליש דלא נימא נחתך חאי הנדר דלצטל ההוא פלגא ואידך פלגא כדקאי קאי אלא בהפרת הארוס מקלש הוא דקליש ליה כוליה נדר. ודקא מיציעיל ליה בארוס ה"ה צאב ומד מינייהו נקט: **היכי קמצעיל לן**. כלומר למאי נפקא מינה: **דנדרה ממרין ויסיס**. ידועין ואכלתנון לתרווייהו: **אי אמרס מיגו גייו לקיאל**. דנהי דבהפרת ארוס פקע איסור דחד ויזתא אידך כדקאי קאי ולקאי עליה מיהו כיון דלא ידעינן הי מינייהו קאי באיסוריה לא לקאי עד דאכלה תרוויהון: **ואי אמרס מקלש קליש**. ליכא מלקות דהא קליש ליה כוליה נדרא וליכא אלא איסורא בעלמא. ומקשו הכא למה לי תרין ויזתן דנקט דהא צפ" שצועות שמים בתרא (שבועות דף כב.) א"ר פפא דבבלי שהוא בקונמות לוקה י"ל משום דאיכא התם מאן דס"ל דאפי" בקונמות לא לקי עד דאיכא כוית נקט לה הכא הכי לררוחא דמילתא א"נ משום שצועה נקט לה *דבבבלי נדר שצועה כדאמרנין לעיל [ת.] נדר גדול נדר לאחאי ישראל ובשצועה בפחות מכשיעור ליכא מלקות א"ר דלווקה דקאמר הכא לוקה בקרבן קאמר לענין מעילה דלכ"ע *ליכא קרבן בפחות מכשיעור ואשכחן דכוותיה כדאמרר' (ב"מ מג.) 'לקא ביתר ובחסר. הרשב"א וי"ל: **הא שמע אימתי אמרו מס הבעל נפרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל קודם שמת או ששמע והפך או ששמע ושחק ומס בו זיוס**. הא דקתני ומת בו זיוס אשמע ושתק קאי דרוקא בו זיוס דאכתי לא קיימיה בעל יכול האב להפך אבל מת זיוס שלאחריו לא דהא קיימיה בעל דכיון שלא הפך גלי אדעתיה דמיניה ניחא ליה הלבך אין האב הבא מכחו יכול להפך אבל שמע והפך אפילו מת זיוס שלאחריו יכול להפך דאע"ג דממי מיית ליה בעל צטלה הפרתו והאב צריך להפך חלק הבעל עם חלקו אפילו הכי כיון שכבר הפך אי אפשר דלהוי גבי בעל כהקמה אע"פ שנתצטלה הפרתו דהא מ"מ גלי אדעתיה דלא ניחא ליה כההוא נדרא ומאי הוה ליה למעצד. והי"נ מוכחא סיפא דקתני

אבל

עינוי נפש ודברים שצניו לצינה. וזה שלא כדברי הר"ס צמו"ל שכתב כלומר ארוס שאינו מיפר אלא בשותפותיה דאב כשמיפר חלקו מיגו גייו כלומר שחוקך חאי הנדר לגמרי ומצטלו וחזיו האחר נשאר חזק כבתחלה ולא אקליש ליה כלל או מקלש קליש דלא נימא נחתך חאי הנדר דלצטל ההוא פלגא ואידך פלגא כדקאי קאי אלא בהפרת הארוס מקלש הוא דקליש ליה כוליה נדר. ודקא מיציעיל ליה בארוס ה"ה צאב ומד מינייהו נקט: **היכי קמצעיל לן**. כלומר למאי נפקא מינה: **דנדרה ממרין ויסיס**. ידועין ואכלתנון לתרווייהו: **אי אמרס מיגו גייו לקיאל**. דנהי דבהפרת ארוס פקע איסור דחד ויזתא אידך כדקאי קאי ולקאי עליה מיהו כיון דלא ידעינן הי מינייהו קאי באיסוריה לא לקאי עד דאכלה תרוויהון: **ואי אמרס מקלש קליש**. ליכא מלקות דהא קליש ליה כוליה נדרא וליכא אלא איסורא בעלמא. ומקשו הכא למה לי תרין ויזתן דנקט דהא צפ" שצועות שמים בתרא (שבועות דף כב.) א"ר פפא דבבלי שהוא בקונמות לוקה י"ל משום דאיכא התם מאן דס"ל דאפי" בקונמות לא לקי עד דאיכא כוית נקט לה הכא הכי לררוחא דמילתא א"נ משום שצועה נקט לה *דבבבלי נדר שצועה כדאמרנין לעיל [ת.] נדר גדול נדר לאחאי ישראל ובשצועה בפחות מכשיעור ליכא מלקות א"ר דלווקה דקאמר הכא לוקה בקרבן קאמר לענין מעילה דלכ"ע *ליכא קרבן בפחות מכשיעור ואשכחן דכוותיה כדאמרר' (ב"מ מג.) 'לקא ביתר ובחסר. הרשב"א וי"ל: **הא שמע אימתי אמרו מס הבעל נפרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל קודם שמת או ששמע והפך או ששמע ושחק ומס בו זיוס**. הא דקתני ומת בו זיוס אשמע ושתק קאי דרוקא בו זיוס דאכתי לא קיימיה בעל יכול האב להפך אבל מת זיוס שלאחריו לא דהא קיימיה בעל דכיון שלא הפך גלי אדעתיה דמיניה ניחא ליה הלבך אין האב הבא מכחו יכול להפך אבל שמע והפך אפילו מת זיוס שלאחריו יכול להפך דאע"ג דממי מיית ליה בעל צטלה הפרתו והאב צריך להפך חלק הבעל עם חלקו אפילו הכי כיון שכבר הפך אי אפשר דלהוי גבי בעל כהקמה אע"פ שנתצטלה הפרתו דהא מ"מ גלי אדעתיה דלא ניחא ליה כההוא נדרא ומאי הוה ליה למעצד. והי"נ מוכחא סיפא דקתני

אבל

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

ר"ן סח.

דבי רבי ישמעאל סנא צין איש לאשטו צין אב לבטו מכאן לנערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין נדריה. דמשמע ליה דצנערה המאורסה איירי מדכתיב כההוא קרא צנעוריה בית אביה ומדסמך אב לבטו כהדי איש משמע דאב ובעל מפירין נדריה: **ולתנא דבי ר' ישמעאל אם היו סהיה מאי עמיד ליה מוקיס ליה כאידך דרבה**. דאמר לקמן (דף ע.) מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשוני'. ורצנן כצירא להו דתרתני שמעת מינה עיקר קרא לנערה המאורסה דאציה ובעלה מפירין נדריה ותרין הויות לאקושי שניה לראשונה. וכי"ת כיון דתנא דבי רבי ישמעאל כוליה קרא דאס היו סהיה לאקושי הויות מוקי ליה ארוס מיפר בקודמין מנא ליה י"ל דמשמע ליה דלא צעי קרא דנהי דמיעט קודמין גבי בעל היינו משום דליתיה לאב ואין לך בו אלא מעוטו בלבד ודקא בששאלן דלא שייך אב אין בעל מיפר בקודמין אבל ארוס דמיפר בשותפותיה דאב אפילו בקודמין מני מיפר דלגבי אב ליכא קודמין. הסכם הותיק ה"ר שמואל ז"ל: **ורבה הא דסנא דבי רבי ישמעאל מאי עמיד ליה**. כלומר קרא דרביש מיניה תנא דבי רבי ישמעאל דרשא דליה מאי עמיד ליה: **לומר שהבעל מיפר דברים שצניו לצינה**. דנדרי עינוי נפש דהדיא כתיבי [במדבר לן] כל נדר וכל שצועת איסר לענות נפש וצין איש לאשטו אילעריכא לדברים שצניו לצינה ולקמן באידך פירקין (דף פא:) מפרש מאי ניהו וקשיא ליה לתנא דבי ר' ישמעאל דברים שצניו לצינה מנא ליה ואפשר דתרתני יליף מינייה. וכי היכי דבעל אינו מיפר בנדרי אשמו אלא נדרים שיש צהס עינוי ודברים שצניו לצינה הכי נמי אב אינו מיפר בנדרי צמו אלא אלו בלבד. והכי איתא בספרי [שמות] אין לי אלא בעל שאין מיפר אלא נדרים שצניו לצינה ונדרים שיש צהן עינוי נפש האב מנין הרי אתה דן וכו') לא זכיתי לדון תלמוד לומר אלה החוקים וגו' צין איש לאשטו צין אב לבטו על כרחין אתה מקיש את האב לבעל מה הבעל אין מיפר אלא דברים שצניו לצינה ונדרים שיש צהס עינוי נפש וכו'). וגרסינן נמי בירושלמי [פי"א ה"ה] כל נדר וכל שצועת איסר לענות נפש אישה יקימנו ואישה יפירוין אין לי אלא נדרים שיש צהן עינוי נפש דברים שצניו לצינה מנין צין איש לאשטו עד כדון צבעל צאב מנין מה הבעל אינו מיפר אלא נדרים שיש צהס עינוי נפש ודברים שצניו לצינה אף האב אינו מיפר אלא נדרים שיש צהס

אבל

האב אחר מות הבעל אבל אם שמע וקיים בעל או שמע ושתק ומת זיוס שם אחריו דהוה הקמה אין יכול להפך

ואם היו תורה לאיש מאי עביר ליה. מצינ איש לאשטו שמעי' דבעל ואב מפירין אף בקודמין מדלא מיעט הכא קודמין כמו שמעיט כגשואה: בוכי ליה לאידך (דרבא) [צ"ל דרבה]. דרביש מיניה לקמן דנמרוקנה רשות לאב (ורבא) [צ"ל ורבה] סבר דתרתני ש"מ מויו' דואס שמעינן דעריניהו קרא להפך שניהם כא' ומדכתיב שתי הויות שמעינן דנמרוקנה רשות לאב: שהבעל ביפר דברים שבינו לבינה. דנקרא אחרינא כתיב לענות נפש אישה יקימנו ולא שמעינן שהבעל מיפר אלא מדרי ענוי נפש כגון לא אוכל לא ארנך ושמעינן מהאי קרא אף דברים שצני לצינה אפילו אין צהס ענוי נפש כגון שמהיה שלא לענדו ולשמשו וילפי' אב מצטל למדרי ענוי נפש: בעל מינו גייו או בוקלש קליש. ארוס שפרר עם האב מיגו גייו ומסלק חאי הנדר כהפרתו וחאי הנדר נשאר באיסורו: או בוקלש קליש. ומסיר חאי האיסור מכל הנדר והוא הדין מני דמתצנעיל ליה בהפרת האב אלא חדא מנייהו נקט: כגון דנדרה בותרין ויתין ואבכלתניון לתרווייהו. א"א מינו גייו נשאר זית שלס באיסורו ולוקה על אכילתו: א"א בוקלש קליש. כיון שנקלש והוסר נסתלק ממלקות והאי דלריך זית הייט כסחם אבל כמפרש אמרנין כפ"ג דשבועות דאוסר עלמו ככל שהוא: בזמן שלא שמע הבעל. קודם שימות בו': בתרוקנה רשות לאב. כמו אדם המריק שקו וסותן למצירו כל מה שהיה צהן כן הבעל נשאר ריקן והוריש לאב כל זכות שהיה לו בה:

עין משפטו נר מצוה

ה א מיי' פי"א מה"ל נדרים הלכה י סמג לאזין רמב טו"ש ע"ד סימן רלד פט"ף יא:

תוספות

בין איש לאשתו בין אב לבתו מבאן וכו'. דמשמע ליה דבאשה אחת מיירי דקאמר דספי רשויות עליה אב ואישה ואכתי איכא למיפך ואימא כגשואה מני מפירין אציה ובעלה ולתנן כדשינן לעיל מדהכא כתיב בית אישה נדרה דקאמר שאני מיפר בקודמין והכא לא כתיב ומיפר בקודמין שעת מינה דמשום שותפותין: דלא הוא דמיפר בקודמין: ותנא דבי ר' ישמעאל הוי תורה למה לי. נכאי' לפיכך דלא מגופא דקרא קא צעי דהא אילעריך למימר דמיפר בקודמין אלא פריך מסמיכות דקרא למה לי כי נמי לא סמכס הכתוב דיענו שפיר דאב ובעל צריכין להפך שניהם מתקרא דצין איש לאשטו: מביעאי ליה לבאידך דרבא. דרביש לקמן מת הבעל נמרוקנה רשות לאב ומן הסמומין דרביש ליה ואס תאמר והא אילעריך הא דסיו סהיה להא דרשא דלעיל שהבעל מיפר מן האידועין ויש לומר כיון דהוה מני למכתב היו וכתב סהיה שמע מינה דלתי לומר נמרוקנה רשות לאב: ורבא. דרביש ביה מילתיה דלעיל א"ה דר' ישמעאל למה לי לומר שהבעל מיפר דברים שצניו לצינה וכן צין אב לבטו לומר שפיר האב דברים שצניו לצין צמו דס"י דאפילו מכל דבר כיון שאני מפרש שזס דבר שהוא מיפר קמ"ל נדרים שצניו לצין צמו דוקא (א דדברים מעינוי נפש: איבעיא להו. ארוס דמיפר בלא אב מיגו גייו מוס שמיפר מצטל וחאי הנדר נשאר על עומדו כאשכ בתחלה או מיקלש קליש כהפרתו מקלש כל הנדר תגברע כולו והי"ה דמני למציני מאב אי מיגו גייו או מיקלש קליש כהפרתו כשמיפר בלא בעל: דיבא מביעאי ליה. כלומר ונפקא מיניה כגון דנדרה מוסיס שחמרה שלא תאכל מכל ויסיס אי חמרת מיגו גייו לקיאי דחאי הנדר כמקומו עומד ושאר האיסור על העומד ועובר ככל יחל ואי מיקלש קליש איסור בעלמא דנתגברע כל הנדר ואין כאן אלא איסור בעלמא: אימתי אמרו בת הבעל נתרוקנה לרשות האב כגון שילא שמע דבעל או שמע והפך. דכיון דבעל לא קיים לה יפר